

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील सं. 1051/2022  
[ वि.अ.या. (आप.) सं. 9567/2019 से उत्पन्न ]

एस के टोंगिया  
बनाम  
अपीलार्थी(गण)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो  
प्रत्यर्थी(गण)

आपराधिक अपील सं. 1053/2022  
[ वि.अ.या. (आप.) सं. 10342/2019 से उत्पन्न ]

आपराधिक अपील सं. 1054/2022  
[ वि.अ.या. (आप.) सं. 1798/2022 से उत्पन्न ]

आपराधिक अपील सं. 1055/2022  
[ वि.अ.या. (आप.) सं. 729/2022 से उत्पन्न ]

आपराधिक अपील सं. 1056/2022  
[ वि.अ.या. (आप.) सं. 9829/2019 से उत्पन्न ]

आपराधिक अपील सं. 1057/2022  
[ वि.अ.या. (आप.) सं. 10015/2019 से उत्पन्न ]

आपराधिक अपील सं. 1058/2022  
[ वि.अ.या. (आप.) सं. 10629/2019 से उत्पन्न ]

## निर्णय

### न्या. बी. आर. गवई

1. अनुमति प्रदानित।
2. अपीलार्थीगण ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2019 को पारित निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम)/ सीबीआई-01, जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया था।
3. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 7 अक्टूबर 2015 को पारित अपने आदेश द्वारा पाँचों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 120ख सह-पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'पीसी अधिनियम') की धारा 13(2) एवं 13(1)(घ) तथा भा.दं.सं. की धारा 420, 465, 468 व 471 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों हेतु आरोप विरचित करने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कुछ अभियुक्तों

को पीसी अधिनियम की धारा 13(2) सह-पठित धारा 13(1)(घ) एवं भा.दं.सं. की धारा 420, 465, 468 व 471 के तहत आरोप विरचित करने का भी निर्देश दिया था। हालांकि, जहाँ तक वर्तमान अपिलार्थियों का संबंध है, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तगण को उन्मोचित कर दिया था।

4. इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ-साथ अभियुक्तगण, जिनके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे, ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर की थी। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के आदेश को अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया कि वह दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 को भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा किए गए निरीक्षण की वीडियोग्राफी (जिसे बाद में सीबीआई ने जब्त कर लिया था) की प्रति सभी अभियुक्तगण को विधिवत रूप से प्रदान कर सभी पक्षों को गुणागुण के आधार पर नए सिरे से सुने।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद है कि, यद्यपि अपने विस्तृत आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया था कि अपीलार्थीगण के खिलाफ़ प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया था, किन्तु उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए उनके उन्मोचन के आदेश को अपास्त कर दिया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि उनके अनुसार यदि उन्मोचन के आदेश को पलटना ही था तो उच्च न्यायालय से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह कारण बताए कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में त्रुटि क्यों मिली तथा अपीलार्थीगण के खिलाफ़ प्रथमदृष्टया मामला क्यों बनाया गया।

6. विद्वान अतिरिक्त महा-सालिसिटर श्री एस. वी. राजू ने अपीलों का विरोध किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल मामले को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया है। उन्होंने निवेदन किया है कि इन सभी मामलों के प्रतिप्रेषण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन पर विचार किया जाएगा तथा इस प्रकार, अपीलार्थीगण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह

भी प्रस्तुत किया कि जहां तक कुछ मामलों में वीडियोग्राफी की प्रतियों की आपूर्ति करने के निर्देश का संबंध है, कुछ मामलों में वीडियोग्राफी की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है।

7. हमने आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया है। हालाँकि उच्च न्यायालय द्वारा 66 अनुच्छेदों का निर्णय लिखने का श्रम किया गया है लेकिन उसमें इस बात का कोई तर्क नहीं दिया है कि उन्हें अपीलार्थीगण को उन्मोचित करने वाले विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि क्यों मिली। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष को प्राप्त उन्मोचन का एक अहम अधिकार बिना किसी कारण बताये छीन लिया गया है।
8. इस संक्षिप्त आधार पर हम आक्षेपित निर्णय को रद्द एवं अपास्त किये जाने योग्य पाते हैं।
9. परिणाम स्वरूप, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं। दिनांक 29 जुलाई, 2019 के आक्षेपित निर्णय को रद्द एवं अपास्त किया जाता है। इन मामलों को गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए एवं उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में विधि

अनुसार निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाता है।

10. जहाँ तक कुछ मामलों में वीडियोग्राफी की प्रतियों की अनुपलब्धता के विषय में प्रत्यर्थी-सीबीआई के प्रतिवाद का सम्बन्ध है, प्रत्यर्थी-सीबीआई यह तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है एवं इस पर विधि अनुसार विचार किया जाएगा।

11. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

.....न्या.  
(बी. आर. गवई)

.....न्या.  
(पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा)

नई दिल्ली;  
27 जुलाई, 2022

*Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।